

עין משפט
גזר מצוה

מב:

תרומה לקטן צבית הגרנות היינו כשאניו יודע לישא את כפיו והא דמתן צפרק הקורא את המגילה עומד (מגילה דף כד. ושם) דקטן אינו נושא את כפיו היינו צפני עצמו אבל עם הגדולים נושא כדאשכחן גבי שיר של מקדש פרק אין נערכין (ערכין דף יג.):
דתנן בין רגלי [הלויים] היו עומדים ונעירי הלויים היו נקראים והא דאמרין צשליהי פרק קמא דחולין (ד' כד: ושם) נתמלא זקנו ראוי ליעשות שליח לצור ולירד לפני התיבה ולישא את כפיו^(א) עד שיתמלא זקנו איכא לאוקומה ביחדי שאין עמו אחר אי נמי לישא את כפיו בקציעות ובשעה שמרצים ברחמים כגון זיום הכפורים ובתעניתו ובתעמדות וכן כריך לחלק נמי משום לירד לפני התיבה דבהקורא את המגילה עומד (מגילה ד' כד.). תנן קטן קורא בתורה אבל לא פורס על שמע ולא יורד לפני התיבה ולא נושא את כפיו משמע הא גדול יורד לפני התיבה ואף על פי שלא נתמלא זקנו אלא על כרחך כריך לאוקומה היאה דחולין כגון ליעשות שליח לצור קצוע ולירד לפני התיבה זיום הכפורים ובתעניות ובתעמדות:

והיודע אֲשֶׁחוּב. לאמן דיו לשחיטה אע"פ שאינו צקי בהלכות שחיטה מותר לאכול משחיטתו כדמפרש רב הונא והוא שגדול עומד על גביו וראה שלא שהה ולא דרס כך פירש בקונטרס משמע דאם אין יודע לאמן דיו לשחיטה אע"פ שראה גדול מתחילה ועד סוף שלא שהה ולא דרס אסור לאכול משחיטתו: **יִבְרָא** **בְּאֵבֶר** **בֵּית** **צִלִּי**. יש שיכול לאכול כזית מבושל ואינו יכול לאכול כזית זלי ומשערין צללי לפי שדינו של פסח זלי:

הדרן עלך לולב הגזול

לֹאֲכַל **וערבה**. והשמחה.לאכולצצר שלמים דקאמר בע"פ (פסחים דף קט.) בזמן צנהמ"ק קיים אין שמחה אלא צצצר שנאמר וחצתה שלמים ואכלתה שם ושמתה ואע"ג דהאי קרא לאו ברגלים כתיב אלא צהר גרזים

וצהר עיבל מיהו ברגלים שמחה כתיב דכתיב ושמתה בחגך כך פירש בקונטרס וא"ת זימנין דאינס נאכלין כל ח' כגון שחל י"ט ראשון דסוכות באחד בשבת ויוס שמיני בא' בשבת דאי אפשר לומר כל ח' שלמים דליל מוצאי שביעי לא ישחטו דבעינן יוס הקרבה ויוס השביעי נמי לא דאין חגיגת שמחה דוחה שבת וע"כ מהני דנשחטו זיום [שצין אכיל בשביעי ואין שלמים נאכלין לשני ימים ושני לילות נמלא דבליל מוצאי שבת שהוא ליל שמיני עזרת לא יאכל שלמים ויש לומר כדאמר רב פפא פרק אלו דברים (שם דף עא.) על קושיא אחרת משמחו בצכות נקיה וצין ישן ה"ג נימא הכי:

מַלְבֻּד **בעצמא** הוא. אע"ג דחזי למזוה שייך ציה איסור מוקצה לטלטול מאחר דאין עשוי כלי כדאשכחן גבי

קנים דלחס הפנים דכתיבי כדתיא צמנחות פרק שמי הלכה (דף יא.) ומנקיותיו אלו קנים ותנן התם^(א) לא סידור הקנים ולא נטילתן דוחה את השבת אלא כנכס מע"ש אלמא חשיב להו מוקצה אע"ג דחזי ללחם וצפ' ארבעה אחין (יבמות דף לג:) גבי זר ששימש דקאמר אי בקבלה והולכה טלטול צעלמא הוא ומיהו התם ניחא טפי כיון דזר הוא:

גבי הספקלים: **והזקנים**. שדואגין שלא ידחפוס למחר ויתמעכו אם יצא לולצו לידי חצירו הרי הוא שלו במתנה כדי שלא יהא אצלו לא גזול ולא שאול: **גַּב'** **טלטול** **צעלמא**. אין צו צד איסור אלא כמטלטל עצים וכיון דמן התורה הוא במקדש כל שצעה למה אסרוהו מה סייג לתורה מאלו צו: **ללמוד**. נעוועו או ברכתו: ויעצירו

לולב הגזול פרק שלישי סוכה

היודע לשחוט. לאמן דיו לשחיטה אף על פי שאינו צקי בהלכות שחיטה: **מוסר לאכול משחיטתו**. כדאמר רב הונא והוא שגדול עומד על גביו וראה שלא שהה ולא דרס: **זיום דגן**. כל חמשת המינין קרי דגן חטין ושעורים וכוסמין ושכולת שועל ושיפון:

מרחיקין מזוהמו. משאכל כזית מאלו בכל ענין אכילה שזואת מינים הללו מסרחת: **ד' אמות**. לענין קריאת שמע ותפילה: והוא **שיכול לאכול זיום זה צדיי אכילת פרס**. לציווי אבל אם כריך זה הקטן לשהות יותר מכאן הרי הוא כאוכל עכשיו חזי זית ולמחר חזי זית שכן הלכה למשה מסיני שאין אכילה מנטרפת לשהייה ארוכה מזה: **פרס**. חזי כזר ששעירו צו חכמים מזון שמי סעודות לעירוב. ולשון פרס פלגא דמתנן בעירובין (דף כב:) חליה לבית המנוגע לצא צבית המנוגע ליטעון כיצום צגדים שתלאן הכתוב צשהיית שיעור אכילה דכתיב (ויקרא יד) והאכול צבית יכצם צגדיו: **מכאז**. מסכים: **שוחטין עליו את הפסח**. ממנין אותו על בני החצורה ואי לא לא דכתיב (שמות יב) איש לפי אכלו תכסו הראוי לאכילה:

הדרן עלך לולב הגזול

לולב וערבה ששה ושבעה ^(א) ההלל והשמחה שמונה סוכה ^(ב) וניסוך המים שבעה החליל חמשה ויששה לולב שבעה כיצד ייו"ט הראשון של חג שחל להיות בשבת לולב שבעה וישאר כל הימים ששה ערבה שבעה כיצד ייום השביעי של ערבה שחל להיות בשבת ערבה שבעה וישאר כל הימים ששה מצות לולב כיצד ^(ג) (בשבת) ^(ד) יום טוב הראשון של חג שחל להיות בשבת מוליכין את לולביהן להר הבית והחזונין מקבלין מהן וסודרין אותן על גבי איצטבא והזקנים מניחין את שלהן בלשכה ומלמדין אותם לומר כל מי שמגייע לולבי לידו הרי הוא לו במתנה למחר משכימין ובאין והחזונין זורקין אותם לפניהם והן מחטפין ומכין איש את חבירו וכשראו ב"ד שבאו לידי סכנה התקינו שיהא כל אחד ואחד נוטל בביתו: **גב'** אמאי מלטול בעלמא הוא ולידחי שבת אמר רבה ^(ה) הגזרה שמא ימלגו בידו וילך אצל בקי ללמוד ויעצירו

לולב וערבה. שהן במקדש כל שצעה לולצ לנטילה וערבה להקיף מזבח דללקמן צפירקין (דף מה.): **ששה ושבעה**. פעמים שדוחין שבת והן כל שצעה ופעמים שאין דוחין והוו להו ששה ימים ולקמיה מפרש ואזיל לה: **ההלל**. לגמור כל שמונה כן תקנו נציאים הראשונים ובערכין (דף י.) מפרש מאי שגא מפסח מפני שימי החג חלוקים בקרצנותיהן: **והשמחה**. לאכול צצר שלמים דקיימא לן צפסחים (דף קט.) בזמן צצית המקדש קיים אין שמחה אלא צצצר שנאמר וחצתה שלמים ואכלתה שם ושמתה ואף על גב דהאי קרא לאו ברגלים כתיב דהאי קרא צהר גרזים וצהר עיבל כתיב מיהו ברגלים שמחה כתיבא^(א) ושמתה בחגך: **סוכה**. לישצ בצוכה: **ניסוך המים**. בתמידי החג שחרית ולא ערבית כדאמרין צקדר יומא צפ' שני (דף טו.): **החליץ**. שמחת צית השואצה היו שמחים צחג לכבוד שאיצת ניסוך המים ומחללים צחלילים ובכנורות ואותו חליל אינו דוחה יוס טוב הלכך פעמים שהוא חמשה ימים צחג כגון שלא חל יוס טוב הראשון צצצת דכיון דלא דחי יוס טוב וכל שכן צצת צצחולו של מועד פשו להו חמשה ופעמים שהוא ששה כגון שחל יוס טוב ראשון צצצת דפשו להו ששה של חול המועד דבזמן מקדש אין עושין יוס טוב שני: **לולצ שצעה**. דיוס טוב ראשון דחי שצת: **ושאר כל הימים**. שחל צהן יוס טוב ראשון ונמאלת שצת צחולו של מועד לא דחי ואע"ג דכל שצעה הוא מן התורה במקדש לא דחי כדאמרין טעמא צגמרא וכן ערבה צשביעי וצגמרא ^[מג:] מפרש מאי שגא שביעי: **מזוס לולב**. זיום טוב הראשון שחל להיות צצצת כיד: **ה"ג** י"ט **הראשון של חג שחל להיות צצצת כל העס מוליכין את לולביהן להר הבית מערב שצת: החזונין**. שמשין שהיו שם לצורכי צבור: **ע"ג האיטצבא**. רחצה של הר הבית היתה מוקפת איטצבאות לישצ שם ומסוככת למעלה מפני הגשמים. על גב האיטצבא גר' צמתני' דהיינו על צהקהל הכל לקחת איש לולצו: **ומלמדין**. צ"ד את כולם לומר אם יצא לולצו לידי חצירו הרי הוא שלו במתנה כדי שלא יהא אצלו לא גזול ולא שאול: **גב'** **טלטול** **צעלמא**. אין צו צד איסור אלא כמטלטל עצים וכיון דמן התורה הוא במקדש כל שצעה למה אסרוהו מה סייג לתורה מאלו צו: **ללמוד**. נעוועו או ברכתו: ויעצירו

מסורת הש"ס

^[א] [מוסף' צרכוט פ"ב ה"י] ושם לא מוכר זגן אמנס צמוסף' חגיגה אימא דגן], ^[ב] פסחים עא., ^[ג] תענית ג., ^[ד] רש"ל מ"ו, ^[ה] [לקמן מנ. מד.], ^[ו] פסחים טט. [צלה ח':] כ"ה כט: מגילה ד.; ^[ז] [דברים חן, ח] ג' תיבות אלו עד שיתמלא זקנו [יתא שם, ט] [דף יא.],

תורה אור השלם

1. כי ברב חכמה רב צעס חיוסוף דעת יוסוף מכאזוב: קהלת א יח 2. ואם ימעט הבית מדיית משה חלקח הוא ושכנו הקרב אל ביתו צמוקפת נפשות איש לפי אבילו חבסור על דשהה: שמות יב ד

הגהות הב"ח

^(א) הוס' ד"ה לולצ והשמחה וכו' שמהה שלמים דהיינו ליל מוצאי שביעי דבליילה לא שחטו:

מוסף רש"י

והשמחה. צשלמים (פסחים עא.), גזירה שמא יטלטו בידו. ובמקדש לא גזור, דאין איסור שצות דרצגן במקדש (ד"ה כס.).